

1502311-78.2021.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FABIO MARTINS MARSIGLIO

Comarca: Santana de Parnaíba

Foro: Foro de Santana de Parnaíba

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/02/2022

... que é um conhecido como ponto de tráfico de drogas, quando avistaram algumas pessoas, sendo que NATANAEL, ao notar a presença dos policiais, tentou correr, porém, foi abordado. Em revista pessoal, foi encontrada uma mochila as drogas e quantia em dinheiro acima descritas.

1.2.) Além disso, NATANAEL confessou a prática do tráfico de drogas no local.

1.3.) assim, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santana de Parnaíba

Foro de Santana de Parnaíba

Vara Criminal

Rua Professor Eugenio Teani, 215, Santana de Parnaíba-SP - cep 06502-025

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502311-78.2021.8.26.0542 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502311-78.2021.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2277078/2021 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA, 20752937 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA, 2555/21/415 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA, 2277078 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Réu:

NATANAEL NATAN DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABIO MARTINS MARSIGLIO

Vistos, etc.

1.) Trata-se de ação penal movida por MINISTÉRIO PÚBLICO em face de NATANAEL NATAN DOS SANTOS. Alegou o autor que o réu, no dia 08 de outubro de 2021, por volta das 22h00m, na Avenida Alaor Veigas, nº 861, Bom Jesus, Pirapora do Bom Jesus, trazia consigo 241 porções de "cocaína", pesando 148,5 gramas, 68 porções de substância

“Benzoilmetilecgonina”, droga vulgarmente conhecida por “crack”, pesando 14,3 gramas, e 41 porções de “maconha”, pesando 51,4 gramas sem autorização e em desacordo com determinação legal, também o valor de R\$ 1518,50 em espécie.

1.1.) Segundo a denúncia, na data acima mencionada, policiais militares realizavam patrulhamento pelo local, que é um conhecido como ponto de tráfico de drogas, quando avistaram algumas pessoas, sendo que NATANAEL, ao notar a presença dos policiais, tentou correr, porém, foi abordado. Em revista pessoal, foi encontrada uma mochila as drogas e quantia em dinheiro acima descritas.

1.2.) Além disso, NATANAEL confessou a prática do tráfico de drogas no local.

1.3.) assim, estaria o réu incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei de Drogas.

2.) Consta dos autos o inquérito policial instaurado pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04/42), integrado pelo auto de exibição e apreensão, pelo boletim de ocorrência, pelos termos de declarações, pelo termo de interrogatório e pelo laudo de constatação.

2.1.) O laudo de exame químico-toxicológico foi juntado à fls. 152/154, quando foi confirmado serem cocaína, maconha e crack as substâncias apreendidas.

3.) A denúncia foi recebida, o réu foi notificado, apresentou defesa prévia, mas houve confirmação do recebimento da denúncia conforme fls. 96, 161, 99/115 e 139/141.

4.) Em instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes conforme registro audiovisual e termos de audiência à fls. 167/171.

4.1.) O réu confessou a prática delitiva. Narrou que estava precisando de trabalho, pois sua esposa estava em gravidez de risco, aceitando traficar pela quantia de R\$ 60,00. Estava na “bolsa”, quando um policial disfarçado o abordou.

5.) A Ministério Público, em suas alegações finais orais, pediu a condenação nos termos da denúncia. Na dosimetria, a menor pena, inclusive com a minorante do tráfico privilegiado. Por outro lado, fixação do regime fechado por se tratar de equiparado a hediondo, sem substituição por pena restritiva de direitos.

6.) Já a defesa, pediu absolvição pelo estado de necessidade, agravado pela crise decorrente da Pandemia. Subsidiariamente, a fixação da menor pena, com fixação do regime aberto pelo afastamento da hediondez relativa ao tráfico privilegiado.

É o relatório.
Decido.

7.) A ação é procedente.

8.) A materialidade restou comprovada pelos elementos colhidos em inquérito policial, instaurado pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04/42), integrado pelo auto de exibição e apreensão, pelo boletim de ocorrência, pelos termos de declarações, pelo termo de interrogatório e pelo laudo de constatação; pelo laudo de exame químico-toxicológico juntado à fls. 152/154, quando foi confirmado serem cocaína, maconha e crack as substâncias apreendidas; tudo a par da prova oral produzida.

9.) A autoria é inconteste. Vejamos.

10.1.) Wellington e Luiz, policiais militares, arrolados como testemunha pelas

partes, dirigiram-se ao local dos fatos, conhecido como "Roça" em razão de informação de que lá, conhecido ponto de tráfico, havia um indivíduo traficando. Abordaram, então, o réu, tendo os demais indivíduos fugido. Na mochila do réu, foram encontrados mais de R\$ 1.000,00 e duzentas porções de cocaína, crack e maconha. O réu estava no 5º dia de tráfico.

10.2.) É inaceitável a preconceituosa tese de que o depoimento de policial deve ser sempre recebido com reservas, porque parcial. Neste sentido:

(...)

3. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexiste impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE - Rel. Min. Carlos Ayres Brito - j. 05.09.06; HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96; HC 70.237 - Rel. Min. Carlos Velloso - RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP - Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze - j. 06.06.13; HC 177.980/BA - Rel. Min. Jorge Mussi - j. 28.06.11; HC 149.540/SP - Rel. Min. Laurita Vaz - j. 12.04.11 e HC 156.586/SP - Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho - j. 27.04.10). (TJSP; Relator(a): Airton Vieira; Comarca: Itaquaquecetuba; Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Extraordinária; Data do julgamento: 22/02/2017; Data de registro: 02/03/2017; negrito nosso)

10.3.) O depoimento dos policiais decorre de ato de ofício, pelo que não haveria motivo de não dar crédito a servidores públicos que narram fatos constatados no exercício de suas funções. Neste sentido vem decidindo a jurisprudência nacional:

"O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes policiais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente." (STF - HC 73518.5 - Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.1996).

11.) Bem evidenciada se encontra, portanto, a responsabilidade penal do acusado pelo tráfico, pois, as circunstâncias da prisão são claro indicativos de que droga se destinava à traficância.

11.1.) A forma de acondicionamento da droga (em porções individuais, como que prontas para o repasse a terceiros) e a quantidade comprovam, no meu entender, quantum satis, a intenção de tráfico. O réu guardava dezenas de porções de três drogas, o que, por si só, já afasta o porte para uso, pois, tal quantidade é suficiente para abastecer diversos usuários.

12.) Por outro lado, deve ser reconhecida, no caso, a causa de diminuição prevista no §4º do Art.33 da novel Lei de Tóxicos, pois as circunstâncias são favoráveis,

até pela tenra idade (apesar dos 21 anos completos), não se demonstrando que o réu vivia da prática criminosa ou que integre organização criminosa.

13.) Por fim, é cediço não ser possível cancelar, sob o manto do estado de necessidade, a prática do tráfico para sustento familiar, pois, entendendo o contrário, sabendo-se que o "crime organizado" vale-se de pessoas mais vulneráveis socialmente e financeiramente para pulverização da traficância, o crime tipificado, ante o efeito sistêmico, se tornaria, praticamente, inócuo, criando estado de proteção deficiente do bem jurídico tutelado.

Decido.

14.) Isto posto e pelo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido do autor, e o faço para CONDENAR o réu NATANAEL NATAN DOS SANTOS como incurso no Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Passo a dosar a pena

15.) Observando as diretrizes do artigo 59 e 68 do Código Penal, passo a dosimetria da pena, sendo devido aumento de 01 ano pela quantidade e diversidade de drogas apreendidas, vulnerando ainda mais a saúde pública.

16.) Agravantes e atenuantes: em face da menoridade relativa, atenuo a pena em 1/6, o que a devolve para o patamar legal mínimo.

17.) Causas de aumento e diminuição de pena: diminuo a pena pela causa de diminuição prevista na lei em 2/3, pois assim o faço quando há confissão e as circunstâncias não são totalmente desfavoráveis.

18.) Ausentes outras atenuantes ou agravantes e outras causas de diminuição ou aumento de pena a se aplicar, fixo a pena do réu em 01 anos e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa, estes no mínimo legal, tornando-a definitiva.

19.) Regime de cumprimento de pena: aberto ante o montante de pena fixado, pois o tráfico privilegiado afasta a hediondez e a aplicação do regime fechado não é automático apesar do disposto na lei especial.

20.) Substituição da pena: tem direito, pois cumpridos os requisitos legais, salientando-se que não há impedimento para que se fixe o regime inicialmente aberto para o cumprimento da pena, já que o objetivo da conversão é evitar o encarceramento, adequando-se ao entendimento do STF, em razão da declaração de inconstitucionalidade das expressões da lei que vedavam a substituição.

20.1.) Assim, deverá prestar serviços à comunidade por prazo análogo, nos moldes fixados em execução da pena; bem como pagar multa de mais 166 dias-multa.

21.) Apelar em liberdade: O réu tem direito, eis que foi solto, não havendo razão para decretar sua prisão preventiva novamente e impossível execução provisória da pena.

22.) Transitada em julgado, lancem-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.I.C.

Santana de Parnaíba, 04 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA